



**RESIDENCE 51 RUE D'ITALIE
- 13100 AIX EN PROVENCE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Du jeudi 07 janvier 2021**



Procès-verbal Assemblée Générale



Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence :

Gestionnaire : ESTEVE JESSYCA
- jesteve@citya.com -

Comptable : CORRE Jean-François
- jcorre@citya.com -

Assistante : BOULAGE JULIA
- jboulage@citya.com -

■ Location ■ Gestion ■ Vente ■ Syndic ■ i-Citya

-0501- 51 RUE D'ITALIE - 13100 AIX EN PROVENCE

Le jeudi 07 janvier 2021 à 14h00, les copropriétaires de la résidence 51 RUE D'ITALIE - 13100 AIX EN PROVENCE se sont réunis en assemblée générale ANNUELLE sur convocation du syndic CITYA SAINTE VICTOIRE, qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE est représenté par ESTEVE JESSYCA.

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 1 copropriétaires sur 6 sont présents ou valablement représentés et représentent 459 tantièmes / 1000 tantièmes.

ALBERT ET CHAMBON MARIE CHRISTINE (459) -

Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés :

M. ou Mme CHAUDRON (115), Madame GRIMALDI MARIE JOSEPHINE (132), Madame LECUREUIL-SOISSONG MARTINE (129), Monsieur PENNETIER ROLAND (115), Madame TARRIT CATHERINE (50),

représentant 541 tantièmes / 1000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défaillants aux différents votes.

RESOLUTION N°01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit : Mme ALBERT

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°02: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/04/2019 au 31/03/2020 (comptes joints à la convocation en annexe). Article 24

Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des dépenses engagées par le syndic.

L'assemblée générale n'a pas d'observations particulières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 01/04/2019 au 31/03/2020, nécessaires à la validité de la décision.

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges dudit exercice pour un montant de 5770.61 EUROS TTC.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°03: Quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N du 01/04/2019 au 31/03/2020 . Article 24

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N arrêté au 31/03/2020.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°04: Participation à l'Assemblée Générale par Visioconférence ou Audioconférence. Article 24

L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires peuvent désormais participer à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout moyen de communication électronique.

L'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cet article précise que l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndic des copropriétaires en supporte les coûts.

Informée de ces dispositions, l'assemblée générale décide de retenir la solution proposée par la société Q1C1 selon la proposition jointe à la convocation. (coût de 12,00 EUROS TTC par mois et par copropriété soit un total annuel de 144,00 EUROS TTC).

L'ensemble des coûts sera réparti conformément à la clé Charges Communes Générales.

Conformément aux dispositions de l'article 13-2 du décret du 17 mars 1967, le copropriétaire qui souhaite participer à l'assemblée générale par ce biais devra en informer le syndic par tout moyen trois jours francs au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale.

L'application de cette résolution sera bien entendue conditionnée à la disposition d'un réseau internet WIFI ou filaire suffisant dans la salle où se déroulera l'assemblée générale.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°05: Autorisation de convention spéciale pour la mise en place d'un outil informatique par la société Q1C1 pour la tenue des assemblées générales par visioconférence. Article 24

Conformément à l'art 39 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale est informée du fait que la copropriété décide de bénéficier de la mise en place d'un outil informatique pour la tenue des assemblées générales par visioconférence par la société Q1C1, filiale de ARCHE au même titre que CITYA IMMOBILIER.

L'assemblée générale prend acte et autorise cette convention jointe.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°06: Recensement des copropriétaires pour la notification électronique des convocations, procès-verbaux et mises en demeure.

La mise en place de la Lettre Recommandée Electronique est un enjeu important en copropriété tant du point de vue écologique qu'économique.

Le syndic informe donc les copropriétaires de la mise en place de cette Lettre Recommandée Electronique pour les notifications des convocations, procès-verbaux et mises en demeure par la société Q1C1.

Cette nouvelle prestation qui répond au décret 2015-1325 du 21/10/2015 permettrait de préserver 3 000 arbres par an et contribuera donc à la protection de la planète.

Elle permettra également une plus grande rapidité des échanges et vous évitera de devoir aller à LA POSTE au cas où vous n'êtes pas chez vous lors de la distribution du courrier.

Les copropriétaires suivants souhaitent recevoir leurs notifications et mise en demeure par Lettre Recommandée Electronique :

Les copropriétaires sont également informés qu'ils peuvent donner leur accord par tout moyen conférant date certaine.

Sans vote.

RESOLUTION N°07: Autorisation de convention spéciale pour la mise en place de la Lettre Recommandée Electronique. Article 24

Conformément à l'art 39 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale est informée du fait que la copropriété décide de bénéficier de la mise en place de la Lettre Recommandée Electronique par la société Q1C1, filiale de ARCHE au même titre que CITYA IMMOBILIER.

L'assemblée générale prend acte et autorise cette convention jointe.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°08: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/04/2021 au 31/03/2022. Article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 01/04/2021 et finissant le 31/03/2022 arrêté à la somme de 7800.00 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est autorisé à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget prévisionnel objet de la présente résolution.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°09: Ratification des travaux de traitement des fissures sur le mur pignon pour un montant de 2 277.00 € TTC réalisés par l'entreprise LES COUVREURS DE PROXIMITE. Article 24

L'assemblée générale, après avoir délibéré, ratifie les travaux de traitement des fissures sur le mur pignon pour un montant de 2 277.00 € TTC réalisés par l'entreprise LES COUVREURS DE PROXIMITE.

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant total de 2 277.00 EUROS TTC (rappeler le coût de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds provisionnels en 1 trimestre(s) : %
soit 2277 EUROS exigible le 1/04/2021 ,

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°10: Ratification des travaux de reprise du solin pour un montant de 1 177.00 € TTC réalisés par l'entreprise LES COUVREURS DE PROXIMITE. Article 24

L'assemblée générale, après avoir délibéré, ratifie les travaux de reprise du solin pour un montant de 1 177.00 € TTC réalisés par l'entreprise LES COUVREURS DE PROXIMITE.

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant total de 1 177.00 EUROS TTC (rappeler le coût de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 1 trimestre:

100 % soit 1177 EUROS exigible le 1/04/2021

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes contre : 1 copropriétaire(s) représentant 459 tantièmes / 459 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 459 tantièmes.

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 459 tantièmes / 459 tantièmes.

RESOLUTION N°11: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote.

Règles de convocation de l'assemblée générale – demande d'inscription.

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7^{ème} et 8^{ème} du I de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes :

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.
3. Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
4. Art.26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

5. Art.26.1 : si la majorité de l'article 26 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli l'approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé à un second vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

DISPOSITIONS LEGALES :

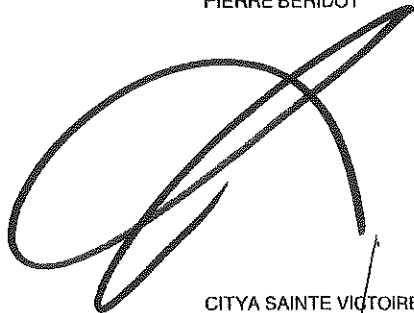
- Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.
- Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaitants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1^{ère} phrase du présent alinéa ".
- Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

Président(e) de séance, Mme ALBERT



CITYA SAINTE VICTOIRE
Directeur (trice),
PIERRE BERIDOT



CITYA SAINTE VICTOIRE
Gestionnaire Copropriété,
ESTEVE JESSYCA

